



إنهاء عقد العمل بإرادة أحد طرفيه أو كليهما



دراسة قانونية متخصصة ومقارنة في ضوء أحكام قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015

مقرر قانون الأعمال (Business Law)

قسم التسويق الرقمي (Digital Marketing)

جامعة نولج — Knowledge University

إشراف الأستاذة: م.م. هالة رحمن (Ass.L. Hala Rahman) • العام الأكاديمي 2025 - 2026



عقد عمل موثق — إطلالة قلعة أربيل

غلاف العرض التقديمي الأكاديمي

إنهاء عقد العمل بإرادة أحد طرفيه أو كليهما

مقرر قانون الأعمال (Business Law) — بإشراف: م.م. هالة رحمن (Ass.L. Hala Rahman)

1 الموضوع الدراسي: المبحث الثاني من الفصل الخامس في قانون العمل العراقي.

2 المرجع المعتمد: مؤلف الدكتور عدنان العابد والدكتور يوسف إلياس.

3 التأصيل القانوني: انحلال الرابطة العقدية بالرضا المشترك أو بالإرادة المنفردة.

كتاب قانون العمل (ص 324 - 366) | كلية القانون - جامعة بغداد

المبحث الثاني - أولاً

انتهاء العقد باتفاق إرادتي طرفيه (التقاييل الرضائي)

انحلال الرابطة العقدية بالتراضي المشترك وسلطان الإرادة (ص 324)

1 مبدأ التقاييل: تطبيق قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين» في إنهائه رضائياً.

2 سلامة الرضا: خلو إرادة العامل من أي إكراه مادي أو معنوي صادر عن الإدارة.

3 بطلان التنازل: بطلان إسقاط الحقوق الآمرة كمكافأة نهاية الخدمة والإجازات.

4 التوثيق الخطي: اشتراط عقد مخالصة كتابي رسمي موقع ومختوم قانوناً.

5 شهادة الخبرة: التزام صاحب العمل بتسليم العامل براءة ذمة وشهادة خدمة مجانية.

المادة (324 وما بعدها) | التقاييل الرضائي وحماية الطرف الأضعف



إطلالة فندق ديفان أربيل — شارع كولان

المبحث الثاني - ثانياً

إنهاء العقد بالإرادة المنفردة للعامل (الاستقالة والترك)

ممارسة العامل لحريته الدستورية في العمل وضوابط الإخطار (ص 328)

1 حرية العمل: حظر السخرة وإقرار حق العامل في الاستقالة بإرادته المنفردة.

2 مهلة الإخطار: توجيه إنذار كتابي رسمي قبل 30 يوماً لضمان انتظام العمل.

3 الاستمرار بالعمل: التزام العامل بأداء واجباته وتقاضي أجره خلال مهلة الإنذار.

4 الترك الفوري المبرر: جواز المغادرة الفورية عند اعتداء صاحب العمل أو خفض الأجر.

5 السلامة المهنية: حق العامل بإنهاء العقد فوراً عند ثبوت خطر داهم يهدد صحته.

المادة (328 وما بعدها) | الاستقالة والحالات الاستثنائية للترك المشروع



إشعار استقالة رسمي — أبريل

المبحث الثاني - ثالثاً

إنهاء العقد بإرادة صاحب العمل

قيود سلطة الإدارة في الإنهاء وضمانات الحماية من الفصل الجائر (ص 334)

1 **تقييد سلطة الإنهاء:** حظر إنهاء العقد غير محدد المدة دون سبب مشروع وجدي.

2 **الأسباب المقبولة:** إعادة الهيكلة الاقتصادية، عدم الكفاءة المثبتة، وبلوغ التقاعد.

3 **معيار التعسف:** بطلان الفصل المرتبط بنشاط نقابي، شكوى قانونية، أو تمييز.

4 **إعادة العامل:** اختصاص محكمة العمل بالحكم بإعادة المفصول وصرف كامل أجوره.

5 **التعويض الجابر:** استحقاق تعويض مالي عادل وبدل مهلة الإخطار ومكافأة الخدمة.

■ المادة (334 وما بعدها) | الحظر الصارم للإنهاء التعسفي



رقابة القضاء العمالي — أرييل



تم بحمد الله وتوفيقه



خاتمة العرض التقديمي لمبحث إنهاء عقد العمل في قانون الأعمال العراقي

إشراف وتوجيه: الأستاذة م.م. هالة رحمن (Ass.L. Hala Rahman)

✓ استيفاء كافة أحكام وضوابط المبحث الثاني من الفصل الخامس في قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015.

✓ توثيق الضمانات الحمائية للعمال وحرية العمل والتوازن التشريعي مع مصلحة استقرار المشروع الاستثماري.

✓ تحديد المعايير القضائية الصارمة لمنع التعسف وضمان رقابة محكمة العمل في أربيل وبغداد.

جامعة نولج — كلية العلوم الإدارية | قسم التسويق الرقمي • العام الأكاديمي 2025 - 2026